



Modelo de Regimento Interno para o Presbitério

Alteração conforme resolução SC - 2022 -DOC.CCIX

REGIMENTO INTERNO DO PRESBITÉRIO (nome e sigla)

PARTE GERAL

LIVRO I DO PRESBITÉRIO

TÍTULO I DA ESTRUTURA ORGÂNICA E DO FUNCIONAMENTO DO CONCÍLIO

CAPÍTULO I DA COMPOSIÇÃO, DA JURISDIÇÃO E DOS ÓRGÃOS DELIBERATIVOS

Art. 1º O Presbitério (denominação e sigla) é o Concílio constituído por todos os seus ministros e presbíteros representantes das igrejas a ele jurisdicionadas.

§ 1º O Presbitério é vinculado eclesiasticamente à Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB), cujas normas constitucionais o obrigam quanto à doutrina, liturgia e governo.

§ 2º O Presbitério tem jurisdição sobre todos os ministros e igrejas a ele vinculados dentro da região definida pelo Sínodo e tem a sua sede estabelecida pelo seu estatuto.

§ 3º O local das reuniões ordinárias do Presbitério é aquele definido pelo Plenário ou pela Comissão Executiva, no exercício de competência delegada.

§ 4º O local das reuniões extraordinárias do Presbitério será definido por sua Comissão Executiva.

Art. 2º São órgãos deliberativos do Presbitério:

I - o Plenário, que é a composição plena do Concílio, em reunião ordinária ou extraordinária regularmente convocada e instalada;

II - a Comissão Executiva, que é a Mesa Diretora do Concílio.

§ 1º A competência dos órgãos deliberativos é definida pela Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB), pelo estatuto e por este Regimento.

§ 2º Excetuadas as atribuições de sua competência exclusiva, o Plenário do Presbitério poderá delegar as demais atribuições a ele conferidas, na forma do estatuto e da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil (CI/IPB).

CAPÍTULO II

DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS

Art. 3º O Presbitério se reunirá:

I - ordinariamente, ao menos uma vez por ano, oportunidade em que elegerá sua Mesa Diretora;

II - extraordinariamente, sempre que for convocado pela Comissão Executiva

§ 1º As reuniões do Presbitério serão convocadas na forma prevista no seu estatuto.

§ 2º O quorum para funcionamento legal do Presbitério é constituído de três ministros e dois presbíteros representantes de igrejas jurisdicionadas ao Concílio.

§ 3º Não compõem o quorum do Presbitério ministros jubilados, em licença ou afastados por disciplina, os quais também não votam.

§ 4º Todas as matérias de competência do Plenário poderão ser objeto de deliberação nas reuniões ordinárias do Presbitério.

§ 5º Nas reuniões extraordinárias, somente serão discutidas e votadas as matérias indicadas nos respectivos termos de convocação, as quais serão registradas em ata.

§ 6º As deliberações do Concílio serão tomadas por maioria que represente mais de cinquenta por cento dos votos dos membros presentes, salvo quando se tratar de candidatura, licenciatura e ordenação ao Sagrado Ministério, cujas deliberações serão tomadas por maioria qualificada de três quintos dos membros presentes na reunião, e quando se tratar de alteração do estatuto ou do regimento interno, cujas deliberações serão tomadas por maioria qualificada de dois terços dos membros presentes na reunião.

CAPÍTULO III

DA SESSÃO PREPARATÓRIA

Art. 4º A sessão preparatória compreende a verificação de poderes e a eleição dos membros da Mesa Diretora, quando houver.

Seção I

Da Verificação de Poderes

Art. 5º A Mesa Diretora, reunida à chamada do Presidente, na hora determinada no termo de convocação, procederá à verificação de poderes.

§ 1º A falta de membros da Mesa será suprida por auxiliares convidados pelo Presidente, dentre os que estiverem com as credenciais em ordem.

§ 2º O convite a outro membro do Concílio para suprir a ausência circunstancial de algum membro da Mesa Diretora não altera a ordem de substituição do Presidente prevista no estatuto e neste regimento.

Art. 6º Somente os membros efetivos poderão tomar assento no Plenário.

§ 1º São membros efetivos do Presbitério:

I - os ministros a ele vinculados regularmente;

II - os presbíteros representantes das igrejas jurisdicionadas, cujas credenciais ou anotações em suas respectivas carteiras a Mesa Diretora considerar em ordem;

III - o Presidente da última legislatura.

§ 2º Na reunião ordinária, o ministro apresentará à Mesa Diretora a sua carteira de ministro e o relatório anual de atividades; nas reuniões extraordinárias bastará apresentar a carteira de ministro.

§ 3º A falta de apresentação do relatório ministerial será passível de exortação.

§ 4º Em qualquer reunião, a credencial do presbítero representante de igreja será o certificado de sua eleição pelo Conselho ou a anotação da escolha em sua Carteira de Presbítero; tratando-se de reunião ordinária anual, serão exigidos, também, o livro de atas, o relatório do conselho e a estatística da respectiva igreja, como requisito para tomar assento no Plenário.

§ 5º Quando a credencial e os relatórios forem encaminhados previamente, por meio eletrônico definido pela Comissão Executiva, bastará a certificação de entrega pela Secretaria Executiva, para que o representante tome assento.

§ 6º Quando se tratar de reunião ordinária, com eleição de nova Mesa Diretora, a esta caberá examinar as credenciais que forem apresentadas após o ato de verificação de poderes.

§ 7º Nas reuniões extraordinárias poderão servir os mesmos representantes da reunião ordinária anterior, salvo se os respectivos conselhos os houverem substituído por impossibilidade de comparecimento ou cessação de suas funções no presbiterato.

§ 8º Quando o Presidente da última legislatura for presbítero, para tomar assento bastará a declaração do Conselho atestando a vigência de seu mandato, salvo se também tomar assento como representante da igreja, hipótese em que deverá atender à exigência do parágrafo anterior.

§ 9º As eventuais impugnações às credenciais apresentadas serão devidamente fundamentadas, para apreciação do Concílio na primeira sessão regular.

Art. 7º Concluída a verificação de poderes e havendo quorum, o Presidente declarará instalada a reunião e dará início aos trabalhos, com leitura do edital de convocação, seguida de exercício espiritual.

Parágrafo único. Se não houver quorum, o Presidente adiará a instalação da reunião até que haja o número necessário.

Seção II

Da Eleição e Posse da Nova Mesa Diretora

Art. 8º Após o exercício espiritual, proceder-se-á, por voto secreto, à eleição da nova Mesa Diretora, para os cargos de Presidente, Vice-Presidente, Primeiro-Secretário e Segundo-Secretário, bem como para Secretário-Executivo, em caso de término do seu mandato.

§ 1º Somente concorrerão à eleição os membros efetivos presentes na reunião.

§ 2º A eleição dos membros da nova Mesa Diretora será procedida para cada cargo, separada e sucessivamente, na seguinte ordem: Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Executivo, Primeiro-Secretário e Segundo-Secretário, devendo o Tesoureiro ser eleito em sessão regular, após a aprovação do relatório da comissão de exame de contas da Tesouraria.

§ 3º O Vice-Presidente da nova Mesa Diretora será, automaticamente, o Presidente eleito na reunião ordinária anterior, que tenha exercido o cargo até o final do mandato, salvo se renunciar a esse direito constitucional ou se for reeleito.

§ 4º Em caso de reeleição do Presidente ou vacância da Vice-Presidência, o Vice-Presidente será eleito pelo Plenário do Concílio.

§ 5º No caso de nenhum nome alcançar maioria, após dois escrutínios, o Concílio poderá abreviar a escolha, limitando os novos escrutínios aos mais votados.

§ 6º Persistindo o empate, na votação para cargo da nova Mesa Diretora, o desempate caberá aos três membros da atual Mesa Diretora mais antigos quanto à ordenação, excluindo-se os que porventura estejam concorrendo ao cargo.

§ 7º A posse dos eleitos dar-se-á com oração, perante o Plenário do Concílio, logo após a proclamação do resultado da eleição.

Seção III

Do Horário Regimental e do Encerramento da Sessão Preparatória

Art. 9º Empossada a nova Mesa Diretora, o Concílio aprovará o horário regimental e encerrará a sessão preparatória com oração.

Parágrafo único. Cabe à nova Mesa Diretora propor ao Plenário o horário regimental que melhor atenda ao interesse do Concílio.

Seção IV

Do Registro dos Atos da Sessão Preparatória

Art. 10. A sessão preparatória constará de ata especial, com o registro dos seguintes atos:

- I – verificação de poderes;
- II – impugnações, se houver;
- III – instalação da reunião;
- IV – leitura do edital de convocação;
- V – exercício espiritual;
- VI – eleição e posse da nova Mesa Diretora;
- VII – aprovação do horário regimental;
- VIII – outros fatos que o Concílio julgar relevantes.

Parágrafo único. A ata da sessão preparatória será submetida à aprovação do Plenário na mesma sessão ou na primeira sessão regular.

CAPÍTULO IV **DAS SESSÕES REGULARES**

Art. 11. As sessões regulares serão iniciadas e encerradas com oração, e dividirão o seu trabalho em expediente, interregno e ordem do dia.

§ 1º A falta de membros da Mesa Diretora, durante as sessões regulares, será suprida por auxiliares convidados por quem estiver presidindo a reunião, sem prejuízo da ordem de substituição prevista estatutariamente para os casos de ausência ou impedimento dos membros da Comissão Executiva.

§ 2º Cada sessão regular constará de ata específica, que será lida e submetida à aprovação do Plenário, na mesma sessão ou na sessão seguinte, sendo que a última ata será, necessariamente, lida e aprovada antes do exercício espiritual de encerramento da reunião.

§ 3º O registro da eleição do Tesoureiro, extraído da ata da sessão em que ocorre sua eleição, constará do resumo da ata de eleição da Mesa Diretora, com sua composição integral, a ser encaminhada anualmente ao cartório.

Seção I **Do Expediente**

Art. 12. O Expediente compreende:

- I - apresentação, por escrito, dos motivos de ausência durante a reunião anterior e aos concílios superiores;
- II - apresentação de comunicações, consultas, propostas e outros documentos;
- III - apresentação, pelo Secretário-Executivo, do resumo das atas da última reunião do Sínodo e do Supremo Concílio;
- IV - apresentação dos relatórios:
 - a) da Comissão Executiva;

- b) da Tesouraria;
- c) do Conselho Fiscal;
- d) das Secretarias de Trabalhos Especiais;
- e) das comissões permanentes e especiais, bem como de pessoas designadas para encargos especiais;
- f) dos ministros, conforme formulário próprio;
- g) dos conselhos, conforme formulário próprio;
- h) dos tutores eclesiásticos.

V - nomeação das comissões temporárias, para funcionamento durante as sessões do Concílio.

§ 1º Poderá o Presbitério adotar sistema eletrônico para recebimento de documentos, estabelecendo prazo de remessa destes à Secretaria Executiva, para fins de protocolo e apreciação na reunião convocada.

§ 2º Os documentos recebidos por meio eletrônico serão distribuídos de acordo com as respectivas matérias, devendo o Secretário-Executivo, com o auxílio do Primeiro-Secretário, proceder à protocolização e elaboração das ementas para identificação dos assuntos correspondentes.

§ 3º Poderá ser dispensada a leitura dos documentos, se o Concílio disponibilizar o acesso ao conteúdo das matérias neles tratadas.

Seção II

Do Interregno

Art. 13. O interregno destina-se ao trabalho das comissões temporárias.

§ 1º Havendo membros que integrem mais de uma comissão, a distribuição dos trabalhos deve ser feita de maneira que não comprometa o funcionamento de qualquer das comissões.

§ 2º Na dinâmica dos trabalhos, a Mesa Diretora poderá intercalar atividades das comissões temporárias com a ordem do dia, desde que não comprometa o funcionamento legal do Concílio.

§ 3º Sempre que forem suspensos os trabalhos do Plenário, para as atividades das comissões temporárias, o retorno deverá ser expressamente definido pelo Presidente e comunicado ao Concílio.

Seção III

Da Ordem do Dia

Art. 14. A ordem do dia compreende os seguintes atos:

- I - discussão e votação dos relatórios das comissões;

II – eleição de:

- a) Tesoureiro;
- b) membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, dentre os quais aquele que o presidirá;
- c) secretários de trabalhos especiais e pessoas designadas para encargos específicos;
- d) membros de comissões permanentes e especiais;
- e) representantes titulares e suplentes para a reunião do Sínodo ou do Supremo Concílio;

III – posse dos ministros em seus respectivos campos, observando o disposto no art. 34, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e” da Constituição da IPB, bem como nos artigos 37 e 38 dos Princípios de Liturgia da IPB;

IV - determinação do tempo e do lugar da próxima reunião ordinária.

CAPÍTULO V

DA ORDEM PARLAMENTAR

Art. 15. Os membros do Concílio dedicarão sua máxima atenção durante a leitura, fundamentação, discussão e deliberação das matérias, contribuindo para o bom andamento da reunião e observando as seguintes orientações:

I - nenhum membro se ocupará em conversa particular, enquanto o concílio estiver discutindo ou deliberando;

II - os membros do Concílio que desejarem discutir os pareceres deverão inscrever-se previamente;

III - se mais de um membro pedir a palavra ao mesmo tempo, obtê-la-á, primeiro, o que estiver mais distante da cadeira do Presidente;

IV - os membros do Concílio deverão dirigir-se ao Presidente e referir-se aos seus colegas com a máxima cortesia e respeito;

V - durante os debates, os relatores falarão com preferência sobre as matérias de suas respectivas comissões;

VI - nenhum orador poderá ser interrompido, salvo se estiver fora de ordem, ou com o fim de se corrigir qualquer engano;

VII - os apartes somente serão permitidos com o consentimento da Mesa e do orador, dentro do tempo a este concedido;

VIII - cada membro poderá falar até duas vezes, sobre qualquer matéria em discussão, e mais de duas, com o consentimento expresso da maioria do Plenário;

IX - ao usar a palavra, o orador deverá fazê-lo com objetividade e pertinência;

X - nenhum membro poderá falar mais de uma vez sobre uma questão de ordem, de adiamento e de entrega de qualquer matéria a uma comissão;

XI - nenhum membro efetivo poderá retirar-se das sessões, sem licença da Mesa;

XII - caso o membro tenha que se retirar definitivamente, deverá a Mesa Diretora submeter o pedido ao consentimento ao Plenário, salvo quando se tratar de motivo de força maior.

Art. 16. O desrespeito às regras de conduta e de convivência no ambiente do Concílio constitui quebra do decoro conciliar, passível de exortação e até mesmo de processo disciplinar.

Art. 17. Os ministros em licença para tratarem de interesses particulares ou para se entregarem a obras fora dos limites da Igreja Presbiteriana do Brasil, bem como os presbíteros que não sejam membros efetivos, mas estejam em encargos ou comissões determinados pelo Concílio, gozarão de todos os direitos, menos o de votar.

Parágrafo único. O presbítero que comprove estar no exercício de mandato em uma das igrejas jurisdicionadas pelo Presbitério poderá fazer uso da palavra, pelo tempo que lhe for concedido pela presidência da Mesa, mesmo que não seja representante nem esteja em encargo específico ou comissão determinada pelo Concílio .

CAPÍTULO VI

DAS PROPOSTAS

Art. 18. As propostas devem ser apresentadas por escrito, em papel apropriado ou através de sistema eletrônico definido pela Comissão Executiva.

§ 1º Toda proposta deve ser redigida em forma de resolução, observando os mesmos elementos estabelecidos para a redação dos pareceres das comissões temporárias.

§ 2º Uma vez conhecida a proposta, terá o proponente a palavra para fundamentá-la.

§ 3º Tendo entrado em discussão, a proposta somente poderá ser retirada pelo proponente mediante consentimento do Plenário.

CAPÍTULO VII

DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS

Art. 19. Durante as reuniões do Concílio, poderá haver as seguintes comissões temporárias, constituídas de ministros e presbíteros:

I - Comissão de Exercícios Devocionais;

II - Comissão de Exame dos Livros de Atas dos conselhos de igrejas, das congregações e da Comissão Executiva;

- III - Comissão de Exame dos Relatórios Anuais de Ministros;
- IV - Comissão de Estado Religioso na Jurisdição do Concílio;
- V - Comissão de Exame de Contas da Tesouraria;
- VI - Comissão de Legislação e Justiça;
- VII - Comissão de Estatística;
- VIII - Comissão de Finanças e Distribuição do Trabalho;
- IX – Comissão de Indicações.

Parágrafo único. O Concílio poderá subdividir as comissões temporárias para otimizar o trabalho ou nomear outras comissões, além daquelas previstas neste Regimento.

Art. 20. A nomeação das comissões temporárias, na medida do possível, deverá levar em conta o conhecimento, a experiência, a especialidade e a capacidade técnica de seus integrantes.

Art. 21. Cada comissão temporária terá um relator, podendo ainda ter um ou mais sub-relatores.

§ 1º Cabe ao Presidente nomear as comissões, salvo no caso de o Concílio preferir indicá-las.

§ 2º No ato de nomeação, serão designados o relator e o sub-relator ou sub-relatores de cada comissão.

§ 3º Na ausência de designação específica, considerar-se-ão relator e sub-relator, respectivamente, o primeiro e o segundo nomes constantes na nomeação, e assim, sucessivamente, quando houver mais de um sub-relator.

§ 4º Ao relator, compete encaminhar o estudo, a discussão e a votação das matérias, no âmbito da comissão temporária, bem como elaborar o relatório, parcial ou final.

§ 5º Ao sub-relator, compete executar as atividades delegadas pelo relator, auxiliá-lo e substituí-lo quando necessário, bem como produzir o relatório, parcial ou final, quanto às matérias que lhe forem entregues.

Art. 22. Os pareceres das comissões temporárias serão redigidos em forma de resolução, que conterá:

- I – o número do documento, sua procedência e ementa da matéria, de modo a identificar com clareza o assunto objeto da deliberação;
- II – os considerandos, identificados por algarismos arábicos, com as razões que fundamentam a resolução;
- III - a conclusão, com a expressão “o Presbitério (nome ou sigla) - ano - RESOLVE”, seguida dos itens, identificados por alíneas ou algarismos romanos,

iniciados por verbos no infinitivo, compondo a resolução com clareza, objetividade e pertinência.

§ 1º Tratando-se de consulta, as perguntas nela formuladas deverão integrar a resolução.

§ 2º As deliberações das comissões temporárias serão tomadas pelo voto da maioria de seus membros.

§ 3º Os pareceres que obtiverem maioria em uma comissão serão assinados por todos os membros, podendo os contrários acrescentar, às respectivas assinaturas, o termo “vencido”.

§ 4º Caso o parecer de um relator ou sub-relator não alcance aprovação na respectiva comissão, outro membro será designado para relatar a matéria, nos termos do voto da maioria dos membros dessa comissão.

§ 5º Os pareceres poderão ser divulgados por meio eletrônico, para conhecimento de todos os membros do Concílio, antes de serem levados à discussão em Plenário.

CAPÍTULO VIII

DA DISCUSSÃO

Art. 23. Lido o relatório, o Presidente submeterá a matéria à discussão.

§ 1º O tempo destinado ao uso da palavra para cada orador será prudentemente definido pelo Presidente, no início de cada sessão destinada à discussão das matérias, podendo ser ampliado ou reduzido, a juízo do Plenário.

§ 2º Não será submetida à discussão a proposta para que uma determinada matéria seja votada, fique sobre a mesa ou seja incluída na ordem do dia, bem assim para suspender a sessão.

§ 3º Quando qualquer matéria estiver em discussão, não se poderá receber qualquer outra proposta, salvo para suspender a sessão, adiar a matéria para a ordem do dia da sessão seguinte, ficar sobre a mesa, substituir por outra proposta sobre o mesmo assunto, adiar para data determinada ou remeter a uma comissão.

§ 4º Pedida a votação da matéria em debate, o Presidente consultará o Plenário se está pronto para votar: se dois terços dos presentes responderem afirmativamente, proceder-se-á à votação, estando assegurado o uso da palavra a dois oradores favoráveis e a dois oradores contrários ao relatório, dentre os inscritos.

§ 5º Qualquer matéria poderá ser discutida por partes, mediante proposta.

Art. 24. As emendas ou substitutivos devem ser votados antes da proposta original, na ordem inversa daquela em que forem apresentados.

§ 1º O proponente da emenda ou substitutivo terá o tempo necessário para formalizar sua proposta, a qual não será submetida à discussão, salvo se a maioria do Plenário preferir discuti-la.

§ 2º Por iniciativa do Presidente ou decisão do Plenário a matéria objeto da emenda ou substitutivo poderá retornar à comissão temporária, para que seja novamente analisada.

Art. 25. Nenhuma questão será reconsiderada, na mesma reunião do Concílio, salvo com o consentimento da maioria dos membros que tenham estado presentes à sua decisão, sob proposta de um que tenha votado com a maioria.

Art. 26. Um assunto que tenha sido adiado indefinidamente não será apresentado novamente, na mesma reunião do Concílio, salvo com o consentimento de três quartas partes dos membros que tenham estado presentes à sua decisão.

CAPÍTULO IX

DA VOTAÇÃO

Art. 27. A votação será:

I – ordinariamente simbólica;

II - nominal, quando o Concílio decidir fazê-lo desse modo;

III - por voto secreto, nas eleições da Mesa Diretora e dos representantes ao Sínodo e ao Supremo Concílio, bem como na admissão, licenciatura e ordenação de candidatos ao Sagrado Ministério, na recepção de ministros e em casos de grave importância, a juízo do Concílio.

§ 1º Somente terão direito a voto os membros efetivos do Concílio, exceto os ministros jubilados, em licença ou sob disciplina.

§ 2º Quando o Presidente tiver começado a apuração dos votos ninguém mais poderá usar da palavra, salvo se constatada a ocorrência de algum erro, caso em que poderá suscitar questão de ordem.

CAPÍTULO X

DAS SESSÕES PRIVATIVAS E INTERLOCUTÓRIAS

Art. 28. Os assuntos reservados serão tratados em sessão privativa, com a presença exclusiva dos membros efetivos do Concílio.

Art. 29. O Concílio poderá funcionar excepcionalmente em sessão interlocutória, sendo facultado ao Presidente nomear outro membro para presidir a reunião.

§ 1º A sessão interlocutória poderá ocorrer, a juízo da Mesa Diretora, especialmente para tratar de matéria difícil, questão prejudicial ou assunto que demande maiores debates, cuja discussão possa impedir ou retardar a apreciação das demais matérias pelo Plenário.

§ 2º As regras de funcionamento da sessão interlocutória serão definidas no âmbito da reunião, desde que não contrariem a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, o estatuto e este Regimento.

§ 3º As deliberações da sessão interlocutória serão submetidas ao Plenário, em sessão regular.

CAPÍTULO XI

DAS REUNIÕES EM AMBIENTE ELETRÔNICO

Art. 30. Em caso de urgência e relevância, em que haja dificuldade para reunir-se presencialmente, o Presbitério ou sua Comissão Executiva poderá reunir-se por meio exclusivamente eletrônico ou em sistema misto (presencial e eletrônico), observando os seguintes requisitos:

I - regular e tempestiva convocação dos membros;

II - acesso de todos os membros à rede mundial de computadores;

III - confirmação de que todos os membros estejam aptos a acessarem o ambiente eletrônico escolhido para suportar a reunião, cujo endereço deverá constar da respectiva ata;

IV - registro em ata de todos os atos e deliberações.

Parágrafo único. O procedimento adotado para viabilizar o funcionamento do Concílio em ambiente eletrônico deve ser previamente aprovado pela Comissão Executiva e constar do respectivo edital de convocação, primando pela observância das normas constitucionais, estatutárias e regimentais.

TÍTULO II

DA COMISSÃO EXECUTIVA

CAPÍTULO I

DA COMPOSIÇÃO, DA COMPETÊNCIA E DO QUORUM DE FUNCIONAMENTO

Art. 31. A Comissão Executiva, também chamada de Mesa Diretora do Presbitério, é composta de Presidente, Vice-Presidente, Secretário-Executivo, Primeiro-Secretário, Segundo-Secretário e Tesoureiro.

§ 1º Compete à Comissão Executiva:

I - representar a personalidade jurídica do Concílio, por meio do Presidente, ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente;

II - administrar o patrimônio do Concílio;

III - convocar as reuniões do Concílio;

IV resolver assuntos de urgência, de competência do Concílio, quando surgirem nos interregnos, sempre *ad referendum* do Plenário;

V - zelar pela pronta e fiel execução das ordens emanadas do Plenário, ou baixadas nos interregnos, em caráter urgente, pelos Concílios superiores ou por suas respectivas comissões executivas;

VI - nomear subcomissões para análise prévia de documentos relacionados a matérias de sua competência ou da competência do Plenário;

VII - nomear consultorias técnicas para assessorá-la na solução de assuntos da sua competência;

VIII - preencher as vagas que se verificarem nas comissões eclesiásticas, secretarias de trabalhos especiais e encargos específicos, ocorridas nos interregnos;

IX - preencher cargo na Comissão Executiva, em caso de vacância.

§ 2º As deliberações da Comissão Executiva serão tomadas pela maioria de votos dos membros presentes à reunião, exigindo-se a presença mínima de dois terços de seus integrantes.

§ 3º Ocorrendo motivos sérios e não sendo possível aguardar a reunião plenária do Presbitério, poderá a Comissão Executiva, pelo voto unânime dos seus membros, alterar resolução ou suspender a execução de medidas votadas pelo Plenário do Concílio, *ad referendum* deste, em sua próxima reunião.

Art. 32. A Comissão Executiva poderá nomear subcomissões, compostas de ministros e presbíteros representantes das igrejas jurisdicionadas ao Presbitério, para análise prévia de documentos encaminhados às reuniões ordinárias e extraordinárias do Concílio.

Parágrafo único. As subcomissões nomeadas na forma do caput apresentarão os pareceres à Secretaria Executiva do Presbitério, no prazo que lhes for concedido pela Comissão Executiva, a fim de que o Secretário-Executivo reúna esses pareceres e os encaminhe ao Concílio para discussão final, diretamente no Plenário.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DA MESA DIRETORA

Seção I

Do Presidente

Art. 33. Compete ao Presidente, além de outras atribuições previstas no estatuto e neste Regimento:

I - presidir as reuniões ordinárias e extraordinárias do Concílio;

II - organizar a ordem do dia para cada sessão;

III - manter a ordem e encaminhar todas as deliberações do Concílio a um resultado rápido e conveniente;

IV - sugerir as medidas que lhe parecerem mais adequadas e diretas para levar qualquer matéria à solução final;

V - anunciar os nomes dos membros a quem for concedida a palavra, zelando para que se dirijam à Mesa;

VI - chamar à ordem o orador que se afastar do assunto;

VII - advertir os que perturbarem a ordem dos trabalhos;

VIII – zelar para que os membros não se retirem da sessão, sem licença da Mesa Diretora;

IX - abreviar os debates, o quanto possível, encaminhando-os à votação;

X - falar com preferência sobre questões de ordem, decidindo-as ou submetendo-as, quando julgar conveniente, à decisão do Plenário;

XI - nomear as comissões, salvo no caso de o Plenário preferir indicá-las;

XII – exercer as prerrogativas de membro *ex officio* de todas as comissões do Presbitério.

XIII –prorrogar por até trinta minutos o horário regimental, para conclusão da matéria que estiver em discussão, se a medida se mostrar conveniente e desde que não haja oposição da maioria do Plenário;

XIV - convocar e presidir as reuniões da Comissão Executiva.

§ 1º Quando o Presidente for presbítero, as funções privativas do ministro serão exercidas pelo ministro que o Presidente escolher.

§ 2º Em suas ausências ou impedimentos, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente.

§ 3º Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a reunião do Concílio será presidida, sucessivamente, na seguinte ordem:

I - Secretário-Executivo;

II - Primeiro-Secretário;

III - Segundo-Secretário;

IV - Tesoureiro;

V - ministro mais antigo quanto à ordenação, dentre os que estiverem presentes na reunião.

Seção II

Do Vice-Presidente

Art. 34. Compete ao Vice-Presidente:

I - suceder o Presidente em caso de vacância e substituí-lo em sua ausência ou impedimento;

II - exercer outras atribuições que lhe forem conferidas na forma do estatuto e deste Regimento, bem como aquelas delegadas pelo Plenário ou pela Comissão Executiva.

§ 1º Na ausência eventual do Vice-Presidente, este será substituído pelo Secretário-Executivo, na forma do artigo 67, § 3º, da CI/IPB, acumulando as atribuições do seu cargo.

§ 2º Em caso de vacância na Vice-Presidência, as atribuições do respectivo cargo serão exercidas cumulativa e provisoriamente pelo Secretário-Executivo, até que o Concílio ou sua Comissão Executiva eleja o sucessor.

Seção III

Do Secretário-Executivo

Art. 35. Compete ao Secretário-Executivo, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Concílio:

I - preparar, com antecedência, o rol completo dos membros do concílio e das igrejas jurisdicionadas, cujos representantes serão arrolados no ato da verificação de poderes;

II - preparar a agenda dos trabalhos da Comissão Executiva, sob a orientação do Presidente;

III - arquivar toda a documentação do Presbitério e conservá-la em boa ordem;

IV - transcrever em livros, conforme o modelo oficial, as atas do Presbitério e de sua Comissão Executiva;

V - cumprir e orientar o cumprimento das deliberações do Presbitério e de sua Comissão Executiva, exceto as que forem especificamente atribuídas a determinada pessoa ou comissão;

VI - encaminhar ao Plenário do Presbitério as resoluções tomadas pela Comissão Executiva ad referendum do Concílio.

VII - fazer as comunicações oficiais do Concílio e de sua Comissão Executiva;

VIII - assinar com o Presidente os certificados de licenciatura, as carteiras de ministros, os certificados de representantes ao Sínodo e ao Supremo Concílio e outros documentos;

IX - fazer as anotações nas carteiras dos ministros e dos presbíteros;

X - apresentar ao Concílio o resumo das atas da última reunião do Presbitério, do Sínodo e do Supremo Concílio;

XI – redigir, sob a orientação do Presidente, o relatório da Comissão Executiva;

XII - elaborar os relatórios estatísticos do Presbitério;

XIII - informar à Comissão Executiva os trabalhos que o Plenário determinou fossem executados durante o ano;

XIV- resolver, juntamente com o Presidente, assuntos urgentes, cuja solução não possa esperar mais do que três dias, e desde que não seja possível reunir, nesse prazo, a maioria dos membros da Comissão Executiva, sempre *ad referendum* desta;

XV - substituir o Vice-Presidente e o Presidente, na forma do estatuto e deste Regimento.

§ 1º Em caso de ausência ou impedimento do Secretário-Executivo, substitui-lo-á, sucessivamente:

I - o Primeiro-Secretário;

II - o Segundo-Secretário.

§ 2º Em caso de vacância na Secretaria Executiva, o respectivo cargo será ocupado por pessoa eleita pela Comissão Executiva, para funcionar até a próxima reunião ordinária do Concílio.

Seção IV

Do Primeiro-Secretário

Art. 36. Compete ao Primeiro-Secretário, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Concílio:

I - protocolar e manter em ordem os documentos que forem apresentados ao Presbitério;

II- atualizar e manter em ordem a relação dos membros do Presbitério;

III - proceder à chamada dos membros, para verificação do quorum das reuniões ordinárias e extraordinárias;

IV – lançar, nos respectivos livros, os termos de aprovação das atas dos conselhos das igrejas jurisdicionadas pelo Presbitério, da Comissão Executiva e dos atos das congregações mantidas pelo presbitério;

V - entregar o protocolo e os documentos ao Secretário-Executivo, imediatamente após o encerramento da reunião do Presbitério;

VI - supervisionar o sistema informatizado, quando este for adotado pelo Concílio durante a realização de suas reuniões, procurando suprir os elementos que devem constar no sistema, conferindo e atualizando os dados que devem ser lançados com vistas à elaboração dos pareceres;

VII - substituir o Secretário-Executivo em suas ausências ou impedimentos.

Parágrafo único. Em caso de vacância na Primeira Secretaria, o respectivo cargo será ocupado por pessoa eleita pela Comissão Executiva, para funcionar até a próxima reunião ordinária do Concílio.

Seção V

Do Segundo-Secretário

Art. 37. Compete ao Segundo-Secretário, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Concílio:

I - secretariar as reuniões ordinárias e extraordinárias do Presbitério, redigindo e procedendo à leitura das correspondentes atas, as quais deverão ser entregues ao Secretário-Executivo, logo após o encerramento das respectivas reuniões, a fim de que sejam devidamente transcritas em livro próprio;

II - secretariar as reuniões da Comissão Executiva;

III - substituir o Primeiro-Secretário em suas ausências ou impedimentos.

§ 1º Em caso de ausência ou impedimento do Segundo-Secretário, o Presidente designará, dentre os demais membros, um secretário “ad hoc” para funcionar durante a reunião do Concílio ou de sua Comissão Executiva.

§ 2º Em caso de vacância, na Segunda Secretaria, o respectivo cargo será ocupado por pessoa eleita pela Comissão Executiva, para funcionar até a próxima reunião ordinária do Concílio.

Seção VI

Do Tesoureiro

Art. 38. Compete ao Tesoureiro, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Concílio:

I - arrecadar as verbas orçadas pelo Plenário e as ofertas destinadas ao Presbitério;

II - fazer os pagamentos orçados pelo Presbitério;

III - velar pela fiel execução da receita orçada;

IV - manter em dia a escrita respectiva;

V – apresentar, periodicamente, balancete à Comissão Executiva;

VI - prestar contas ao Presbitério nas reuniões ordinárias;

VII - providenciar o depósito das importâncias sob sua guarda, em agência bancária de escolha do Presbitério;

VIII - movimentar as contas bancárias, sob a orientação da Comissão Executiva;

IX - cobrar das igrejas jurisdicionadas o repasse de contribuições determinadas pelo Concílio;

X - substituir o Presidente, na forma do estatuto e deste Regimento.

Parágrafo único. Em caso de vacância na Tesouraria, o respectivo cargo será ocupado por pessoa eleita pela Comissão Executiva, para funcionar até a próxima reunião ordinária do Concílio.

Seção VII

Dos Secretários Temporários

Art. 39. O Presbitério poderá eleger, além do dos secretários que compõem a Comissão Executiva, secretários temporários para auxiliarem nos trabalhos da Mesa Diretora, durante as reuniões do Concílio, competindo-lhes o exercício dos encargos por este atribuídos.

Parágrafo único. Os Secretários Temporários referidos no *caput* somente funcionam durante as reuniões ordinárias e extraordinárias do Concílio, não integrando a Comissão Executiva.

CAPÍTULO III

DAS REUNIÕES DA COMISSÃO EXECUTIVA

Art. 40. A Comissão Executiva se reunirá sempre que for convocada pelo seu Presidente, na forma do estatuto e deste Regimento.

§ 1º Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a reunião da Comissão Executiva poderá ser presidida pelo Secretário-Executivo, se a matéria pautada for urgente e inadiável, e os demais membros estiverem presentes.

§ 2º A convocação dos membros da Comissão Executiva é indispensável, podendo ser pública ou individual, inclusive por meio eletrônico que possibilite a comprovação, e será expedida com tempo bastante para o comparecimento, sob pena de nulidade.

§ 3º Compete ao Secretário-Executivo, atendendo à determinação do Presidente, expedir a convocação, nela constando os assuntos a serem tratados na reunião.

§ 4º Outros assuntos não indicados na convocação poderão ser deliberados com a concordância da maioria dos membros presentes à reunião.

§ 5º Ressalvados os casos de reconhecida urgência, a convocação deverá ser feita com antecedência de, pelo menos, sete dias.

§ 6º Em qualquer caso, havendo concordância de todos os membros, a reunião poderá ocorrer a qualquer momento.

Art. 41. Os secretários de trabalhos especiais, bem como os relatores de comissões permanentes e especiais, poderão participar das reuniões da Comissão Executiva e nela fazer uso da palavra sobre assuntos pertinentes ao seu trabalho, sem direito a voto.

Art. 42. A Comissão Executiva poderá discutir e decidir matérias de sua competência em ambiente eletrônico.

§ 1º As reuniões em ambiente eletrônico somente poderão ser realizadas se todos os membros da Comissão Executiva tiverem acesso e se declararem aptos a operarem a ferramenta eletrônica adotada.

§ 2º O ambiente que suportará a reunião e o procedimento para a realização desta serão decididos pela própria Comissão Executiva.

§ 3º A convocação dos membros da Comissão Executiva será feita pelo Presidente, com tempo suficiente para que todos possam acessar o ambiente eletrônico, devendo constar o horário de início da reunião e as matérias da pauta.

§ 4º Ao ser convocado, o membro deverá responder com o “ciente”, para que não haja dúvida quanto à entrega e leitura da convocação.

§ 5º Não serão incluídos na pauta da reunião em ambiente eletrônico, ou dela serão excluídos, os assuntos destacados para apreciação em ambiente presencial por, pelo menos, dois terços dos membros da Comissão Executiva.

§ 6º Os destaques para exclusão de matérias da pauta deverão ser apresentados antes do horário definido na convocação para início da reunião.

§ 7º Quando a matéria tiver origem em documento, cópia deste será previamente disponibilizada pelo Secretário-Executivo a todos os membros da Comissão Executiva.

TÍTULO III

DA ESTRUTURA E DA ATIVIDADE DE DIVERSOS ORGANISMOS INTERNOS E DE PESSOAS A SERVIÇO DO CONCÍLIO

CAPÍTULO I

DO CONSELHO FISCAL

Seção I

Da Eleição dos Membros e da Presidência do Conselho Fiscal

Art. 43. Os membros do Conselho Fiscal, titulares e suplentes, serão eleitos anualmente pelo Plenário, para mandato coincidente com a legislatura do Concílio, conforme previsão estatutária.

§ 1º Ao eleger os membros do Conselho Fiscal, o Plenário designará dentre eles aquele que presidirá o órgão.

§ 2º Compete ao Presidente do Conselho Fiscal:

I - convocar e presidir as reuniões do órgão;

II – convocar os suplentes, em caso ausência ou impedimento dos titulares e de vacância;

III – encaminhar os relatórios parciais e geral ao Presbitério, por meio de sua Comissão Executiva.

§ 3º Em caso de ausência ou impedimento do Presidente, ou de vacância do cargo, caberá ao membro mais idoso substituí-lo ou sucedê-lo.

§ 4º As vagas que surgirem no Conselho Fiscal durante a legislatura serão preenchidas pela Comissão Executiva.

Seção II

Das Atribuições do Conselho Fiscal

Art. 44. Compete ao Conselho Fiscal:

I- reunir-se quadrimestralmente ou em período inferior, sempre que for convocado pelo seu Presidente,

II- examinar periodicamente as contas do Presbitério;

III- requisitar informações e documentos à Tesouraria do Presbitério, quando isso for necessário ao exame das contas;

IV - propor medidas que considere importantes para o controle e a saúde financeira do Presbitério;

V- responder às consultas formuladas pela Comissão Executiva em matéria contábil e financeira;

VI- prestar relatório ao Presbitério, de quatro em quatro meses, e ainda um relatório geral do exercício findo, os quais deverão vir acompanhados dos balancetes da Tesouraria, com a respectiva documentação.

CAPÍTULO II

DAS COMISSÕES ECLESIAÍSTICAS

Art. 45. Poderão ser nomeadas comissões constituídas de ministros e presbíteros, com poderes específicos, para funcionarem durante as sessões ou nos interregnos, prestando relatório do trabalho realizado.

§ 1º São estas as categorias de comissões:

I - comissões temporárias, que funcionam durante as reuniões ordinárias ou extraordinárias do Concílio;

II - comissões permanentes, que funcionam durante os interregnos, para tratar de assuntos que lhes sejam entregues pelo Plenário e cujo mandato se extingue com a reunião ordinária seguinte do Concílio, ao qual deverão apresentar relatório;

III - comissões especiais, compostas por, no mínimo, três ministros e dois presbíteros, as quais recebem poderes específicos para tratarem, em definitivo, de certos assuntos, com mandato que se extingue quando da apresentação de relatório final;

§ 2º É necessária a presença da maioria dos membros para instalação e deliberação das comissões eclesiais.

§ 3º No ato de nomeação das comissões eclesiais poderão ser nomeados suplentes, ministros e presbíteros, que atuarão em caso de vacância, bem como de ausência ou impedimento dos titulares.

Art. 46. Ao nomear comissões, o Concílio deverá levar em conta o conhecimento, a experiência e a capacidade técnica dos seus componentes, bem como a facilidade para se reunirem.

§ 1º Poderá o Concílio incluir nas suas comissões, ministros e presbíteros que não estiverem na reunião, mas que sejam da sua jurisdição.

§ 2º Não poderão ser nomeados para integrarem comissões eclesiais ministros sob disciplina ou em gozo de licença, bem como presbíteros em disponibilidade.

§ 3º As vagas que se verificarem nas comissões, durante o interregno, serão preenchidas pela Comissão Executiva.

CAPÍTULO III

DAS SECRETARIAS DE TRABALHOS ESPECIAIS

Art. 47. O Concílio poderá manter trabalhos especiais, determinando aos respectivos secretários os deveres inerentes ao encargo.

§ 1º O Plenário do Presbitério poderá estabelecer quantas secretarias de trabalhos especiais julgar necessárias.

§ 2º Somente membros de igrejas sob a jurisdição do Presbitério, em plena comunhão, poderão ser eleitos para as secretarias de trabalhos especiais.

Art. 48. Compete aos Secretários de Trabalhos Especiais, no âmbito de suas respectivas áreas de atuação, além das atribuições previstas em normas especiais que regulam os trabalhos das sociedades internas:

I - servir de elemento de ligação entre o Concílio e as respectivas federações das sociedades internas para as quais foram designados;

II - cumprir as determinações do Presbitério, no âmbito da respectiva secretaria;

III - prestar relatório anualmente ao Concílio e sugerir medidas convenientes ao desenvolvimento da obra relacionada à respectiva secretaria;

IV - fazer uso da palavra nas reuniões do Concílio ou de sua Comissão Executiva, pelo tempo que lhes for concedido, a fim de tratar de matéria relacionada ao trabalho das respectivas secretarias;

V - participar de congressos e outras reuniões das respectivas federações;

VI - orientar, estimular e supervisionar o trabalho das respectivas federações no território do Concílio;

VII - promover a organização das respectivas federações, quando não houver;

VIII - assistir os conselheiros das igrejas locais e orientá-los no planejamento e na execução do seu trabalho junto às respectivas sociedades internas;

IX - planejar, realizar e orientar a realização de atividades que contribuam para a consolidação das sociedades internas como importante força de integração a serviço da igreja;

X - exercer outras atribuições que lhes forem conferidas pelo Concílio.

§ 1º Ao Secretário Presbiterial do trabalho da União Presbiteriana de Homens (UPH), além das atribuições comuns aos demais, compete:

I - organizar, orientar e estimular o trabalho cristão dos homens no território do Concílio;

II - assistir a federação de UPHs no planejamento e na execução de suas ações;

III - promover, sempre que oportuno e possível, reuniões, palestras, simpósios e congressos para homens, estimulando-os ao exercício da masculinidade bíblica, nas esferas da família, da igreja e da sociedade como um todo;

IV - motivar a integração dos homens nos serviços da igreja local e sua interação com homens de outras igrejas na jurisdição do Concílio;

V - promover a organização da federação de UPH, quando não houver.

§ 2º Ao Secretário Presbiterial do trabalho da Sociedade Auxiliadora Feminina (SAF), além das atribuições comuns aos demais, compete:

I - organizar, orientar e estimular o trabalho cristão das mulheres no território do Concílio;

II - assistir a federação de SAF no planejamento e na execução de suas ações;

III - promover, sempre que oportuno e possível, reuniões, palestras, simpósios e congressos para mulheres, buscando o crescimento espiritual e estimulando-as a influenciarem as mais jovens com o bom testemunho da submissão bíblica;

IV - motivar a integração das mulheres nos serviços da igreja local e sua interação com mulheres de outras igrejas na jurisdição do Concílio;

V - promover a organização da federação de SAF, quando não houver.

§ 3º Ao Secretário Presbiterial do trabalho da União da Mocidade Presbiteriana (UMP), além das atribuições comuns aos demais, compete:

I - orientar, estimular e superintender o trabalho cristão da mocidade no território do Concílio;

II - assistir a federação de UMPs no planejamento e na execução de suas ações;

III - manter contato com os conselheiros das UMPs nas igrejas jurisdicionadas pelo Concílio, a fim de orientá-los e cooperar com suas atividades;

IV - realizar trabalhos que visem o desenvolvimento dos jovens nos diversos setores de sua vida;

V- promover a organização da federação de UMPs, quando não houver.

§ 4º Ao Secretário Presbiterial do trabalho da União Presbiteriana de Adolescentes (UPA), além das atribuições comuns aos demais, compete:

I - orientar, estimular e superintender o trabalho cristão dos adolescentes no território do Concílio;

II - assistir a federação de UPAs no planejamento e na execução de suas ações;

III - manter contato com os conselheiros das UPAs nas igrejas jurisdicionadas pelo Concílio, a fim de orientá-los e cooperar com suas atividades;

IV - promover a realização de reuniões e outros eventos que envolvam pais, professores, adolescentes e conselheiros de UPAs;

V - realizar trabalhos que visem o desenvolvimento dos adolescentes nos diversos setores de sua vida;

VI - promover a organização da federação de UPAs, quando não houver.

§ 5º Ao Secretário Presbiterial do trabalho da União de Crianças Presbiterianas (UCP), além das atribuições comuns aos demais, compete:

I - assistir a federação de UCPs no planejamento e na execução de suas ações;

II - estabelecer, dentro dos padrões presbiterianos, atividades apropriadas ao cultivo espiritual da criança;

III - promover a organização de atividades infantis para o desenvolvimento social e religioso da criança;

IV - estimular as igrejas e, por meio dos conselhos, as sociedades domésticas, a cooperarem para o maior proveito das atividades que envolvem a infância;

V - promover a distribuição de literatura reformada para orientação dos pais, e material adequado ao interesse das próprias crianças;

VI - promover cursos para líderes das atividades para a infância;

VII - promover reuniões de pais, conselheiros das UCPs e professores de educação religiosa das igrejas.

§ 6º Ao Secretário Presbiterial do trabalho com a Pessoa Idosa, além das atribuições comuns aos demais, compete:

I - incentivar a participação dos idosos nas atividades da Igreja;

II - motivar a integração dos idosos nos serviços da igreja local e sua interação com pessoas de outras igrejas na jurisdição do Concílio;

III - promover eventos voltados para a conscientização da qualidade de vida espiritual, física e emocional dos idosos;

IV - estimular os conselhos das igrejas a cooperarem para o maior proveito das atividades voltadas para a pessoa idosa;

V - buscar o apoio das secretarias sinodal e nacional para a implementação de medidas de interesse dos idosos na jurisdição do Concílio.

§ 7º Ao Secretário Presbiterial de Educação Religiosa, além das atribuições comuns aos demais, compete acompanhar a situação pedagógica das escolas dominicais nas igrejas e congregações sob a jurisdição do Presbitério.

CAPÍTULO IV

DAS PESSOAS NOMEADAS PARA ENCARGOS ESPECÍFICOS E DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA

Art. 49. O Concílio ou sua Comissão Executiva poderá nomear pessoas para encargos específicos ou contratar consultoria técnica para auxiliar na solução de assuntos de sua competência, dando preferência aos membros de igrejas jurisdicionadas pelo Presbitério.

LIVRO II

DAS PROVIDÊNCIAS QUE ANTECEDEM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR E DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR PARA APURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO GRAVE DE FONTE DESCONHECIDA

TÍTULO I

DAS PROVIDÊNCIAS QUE ANTECEDEM A INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DA COMUNICAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR

Art. 50. As faltas cometidas por ministros, membros do Presbitério, serão levadas ao conhecimento do Concílio através de queixa ou denúncia escrita.

§ 1º Somente será admitida queixa ou denúncia oferecida por pessoa crente, membro de igreja evangélica idônea, em plena comunhão, ou ministro do evangelho, de reconhecida idoneidade.

§ 2º Para o fim específico de oferecimento da queixa ou denúncia, equiparam-se à pessoa crente os conselhos, presbitérios e sínodos jurisdicionados à Igreja Presbiteriana do Brasil.

§ 3º O Concílio poderá admitir denúncia apresentada pelo próprio faltoso, quando este buscar espontaneamente a disciplina e se dispuser a formalizar a autodenúncia, articulando com precisão os fatos e circunstâncias que envolveram o cometimento da falta, para que o Concílio possa dar início e andamento ao processo disciplinar.

CAPÍTULO II

DO EXAME DE ADMISSIBILIDADE DA QUEIXA OU DENÚNCIA E DO PROCEDIMENTO SUASÓRIO

Art. 51. Diante da existência de queixa ou denúncia, o Presidente convocará reunião plenária do Presbitério para tomar conhecimento da matéria.

§ 1º Atendendo à convocação do Presidente, o Concílio se reunirá para tomar as seguintes providências, dentre outras que reputar pertinentes:

I – analisar a autenticidade e o teor do documento em que está consubstanciada a queixa ou denúncia;

II – verificar se o julgamento da matéria é da competência do Presbitério;

III – avaliar a viabilidade de empregar esforços para correção da falta por meios suasórios;

IV – considerar a utilidade da instauração do processo disciplinar à vista dos fatos narrados na queixa ou denúncia;

§ 2º Tratando-se de queixa ou denúncia desprovida de fundamento que justifique o processo disciplinar, o Concílio não dará andamento ao caso e a devolverá ao queixoso ou denunciante, retendo cópia do documento preservada por sigilo.

§ 3º Constatando que não detém competência legal para apreciar e julgar a matéria, o Concílio devolverá a queixa ou denúncia ao autor para que este possa se dirigir ao órgão eclesiástico competente.

§ 4º Da decisão que negar andamento ao processo disciplinar caberá recurso ao Sínodo no prazo de noventa dias, a ser encaminhado por intermédio do Presbitério, observando o disposto no artigo 63 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.

Art. 52. Sendo viável o emprego de esforços para a correção da falta por meios suasórios, o Presbitério se dedicará a esse objetivo, podendo designar a Comissão Executiva ou outros membros do Concílio para acompanhar o caso pastoralmente.

§ 1º Uma vez alcançado o objetivo mencionado no caput deste artigo, o Concílio dará o caso por encerrado, devolvendo a queixa ou denúncia ao autor, e retendo cópia do documento preservada por sigilo.

§ 2º Mostrando-se inviável ou resultando frustrada a tentativa de solução do caso por meios suasórios, o Concílio será convocado para funcionar como Tribunal Eclesiástico.

Art. 53. Na ata da reunião do Presbitério, relativa ao procedimento suasório, constará:

I - o motivo da convocação do Concílio, as providências adotadas e os objetivos alcançados, devendo ser mencionado, de forma sucinta, que se trata de queixa

ou denúncia, omitindo-se os fatos noticiados, bem como os nomes do queixoso ou denunciante, e do acusado;

II - a deliberação acerca da convocação do Concílio para funcionar com fins judiciais, caso seja inviável ou tenha sido frustrada a tentativa de solução do caso por meios suasórios.

§ 1º Os atos praticados pelo Presbitério durante o emprego de esforços suasórios, fase que antecede a instalação do Tribunal, deverão constar de ata apartada ou memória da reunião, na qual será registrada a suma das providências adotadas e soluções alcançadas pelo Concílio.

§ 2º A queixa ou denúncia e os documentos ou mídias que a instruem ficarão acondicionados em local apropriado da Secretaria Executiva, juntamente com as atas relativas ao procedimento suasório, até que se ultime a solução nessa fase, ou haja instalação do Tribunal Eclesiástico.

TÍTULO II

DO PROCEDIMENTO PRELIMINAR PARA APURAÇÃO DE NOTÍCIA DE FATO GRAVE DE FONTE DESCONHECIDA

CAPÍTULO ÚNICO DA SINDICÂNCIA

Art. 54. Caso surja, no âmbito do Presbitério, notícia de fato grave de fonte desconhecida, sem que haja denúncia ou queixa formal quanto à materialidade e autoria da falta, poderá o Concílio promover a apuração do fato, mediante sindicância, como passo preliminar à instalação do Tribunal.

§ 1º A abertura do procedimento preliminar previsto neste capítulo constará de ata específica, protegida por sigilo.

§ 2º A comissão especial de sindicância será nomeada pelo Presidente, salvo se o Concílio preferir nomeá-la.

Art. 55. Os trabalhos da comissão especial de sindicância deverão ser concluídos no prazo de sessenta dias, prorrogáveis por igual período, se houver justificativa plausível.

§ 1º O relatório será obrigatoriamente escrito e firmado pelos integrantes da comissão especial de sindicância, ficando preservado por sigilo.

§ 2º Da sindicância poderá resultar:

I - arquivamento do procedimento;

II - admissibilidade da denúncia, sendo o relatório da comissão especial de sindicância tomado como peça equivalente à comunicação escrita prevista no artigo 42, alínea “b”, do Código de Disciplina.

LIVRO III
DO RECURSO ADMINISTRATIVO

TÍTULO ÚNICO
DOS RECURSOS CONTRA DECISÕES DO
PLENÁRIO E DA COMISSÃO EXECUTIVA

CAPÍTULO I
DO RECURSO CONTRA DECISÃO DO PLENÁRIO

Art. 56. Da decisão do Plenário do Concílio, em matéria administrativa, caberá recurso ao Sínodo, no prazo de noventa dias, a contar da ciência ao interessado ou da publicação do ato impugnado, quando não houver pessoa especificamente interessada e a matéria for de interesse geral dos membros da Igreja.

§ 1º O recurso será dirigido ao Sínodo por intermédio do Presbitério, observando o disposto no artigo 63, da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.

§ 2º O Presbitério fará o exame de admissibilidade do recurso e, sendo este tempestivo, determinará que o Secretário-Executivo remeta os autos ao Sínodo, no prazo de trinta dias, que somente poderá ser suspenso em caso de grave situação que constitua obstáculo plenamente justificável.

§ 3º À vista do recurso administrativo, o Concílio poderá reconsiderar sua decisão total ou parcialmente.

§ 4º Uma vez mantida a decisão, ainda que parcialmente, o recurso será remetido ao Sínodo.

§ 5º O recurso não será admitido quando for apresentado fora do prazo legal, cabendo ao Concílio deliberar pelo arquivamento da matéria, com a indispensável ciência ao interessado.

§ 6º Quem se sentir prejudicado com a decisão que não admitir o recurso ou retardar injustificadamente o exame de admissibilidade poderá dirigir-se diretamente ao Sínodo, na forma do artigo 63, in fine, da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.

§ 7º Assegura-se às partes, em qualquer fase do processo administrativo, o direito de constituir procurador crente, membro de igreja genuinamente evangélica, de idoneidade reconhecida pelo Concílio.

CAPÍTULO II
DO RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA

Art. 57. Contra a decisão da Comissão Executiva caberá recurso administrativo ao Plenário do Presbitério, no prazo de noventa dias, a contar da ciência ao interessado ou da publicação do ato impugnado.

Parágrafo único. Aplicam-se ao recurso contra decisão da Comissão Executiva, no que couber, as disposições que regem o recurso contra decisão do Plenário.

PARTE ESPECIAL

LIVRO I DO TRIBUNAL ECLESIAÍSTICO

TÍTULO I DA COMPOSIÇÃO E DA COMPETÊNCIA

CAPÍTULO I DA COMPOSIÇÃO

Art. 58. O Tribunal do Presbitério é composto de todos os membros efetivos, cujas credenciais tenham sido aceitas pela Mesa.

Parágrafo único. O Tribunal Eclesiástico será presidido pelo Presidente do Presbitério ou pelo seu substituto legal.

CAPÍTULO II DA COMPETÊNCIA

Art. 59. Compete ao Presbitério, convocado para fins judiciários:

I – processar e julgar, originariamente:

- a) as queixas ou denúncias contra ministros sob sua jurisdição;
- b) as queixas ou denúncias contra conselhos de igrejas sob sua jurisdição;
- c) as exceções de suspeição opostas contra seus membros;
- d) as exceções de suspeição opostas contra tribunal eclesiástico de igreja local sob sua jurisdição, quando por este for rejeitada;
- e) os incidentes para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em suas próprias decisões;

II – processar e julgar, em fase recursal:

- a) as apelações contra sentenças dos tribunais eclesiásticos de igrejas locais sob sua jurisdição;
 - b) os recursos opostos contra decisões dos tribunais eclesiásticos de igrejas locais sob sua jurisdição, que rejeitam a arguição de incompetência ou de suspeição;
 - c) as apelações contra sentenças do órgão eclesiástico designado para apurar e julgar faltas cometidas por membro de congregação mantida pelo Presbitério;
- III – rever, em benefício dos condenados, as próprias decisões em processos findos;

IV - instaurar procedimento para majoração da pena, nos termos do artigo 134, parágrafo único, do Código de Disciplina.

TÍTULO II **DO FUNCIONAMENTO**

CAPÍTULO I **DA CONVOCAÇÃO, DA INSTALAÇÃO E** **DO QUÓRUM DE FUNCIONAMENTO**

Art. 60. O Presbitério poderá ser convocado para fins judiciários, passando a funcionar como Tribunal Eclesiástico, após regular instalação.

§ 1º O procedimento para instalação e funcionamento do Tribunal Eclesiástico do Presbitério observará as normas previstas no Código de Disciplina.

§ 2º O Tribunal é composto por todos os membros efetivos do Concílio, os quais passarão a funcionar como juízes, ressalvados os casos de impedimento ou suspeição regulados pelo Código de Disciplina e por este Regimento.

§ 3º O quorum para funcionamento do Tribunal é o mesmo constitucionalmente exigido para funcionamento legal do Presbitério.

§ 4º Em caso de ausência, impedimento ou suspeição de juízes, em número que impeça o funcionamento do Tribunal, o assunto será levado ao conhecimento do Tribunal de Recursos do Sínodo para que designe juízes membros de outro Presbitério sob sua jurisdição, tantos quantos sejam necessários a fim de completar o quórum legal.

§ 5º O Secretário-Executivo do Presbitério funcionará como Secretário do Tribunal, desde que seja membro efetivo do Concílio e que outro membro não tenha sido designado pelo Presidente.

§ 7º Ao funcionamento do Tribunal aplicam-se subsidiariamente as disposições deste Regimento relativas ao funcionamento do Concílio em ambiente eletrônico.

CAPÍTULO II **DO INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO**

Art. 61. O membro do Tribunal deve espontaneamente declarar-se suspeito, abstendo-se de funcionar no processo quando:

I - enquadrar-se em uma das condições previstas no artigo 28, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do Código de Disciplina;

II - encontrar-se na condição de parte no processo;

III - for membro do conselho denunciado.

§ 1º Se não houver declaração espontânea de suspeição, qualquer das partes poderá suscitá-la na primeira oportunidade em que comparecer perante o Tribunal ou que tiver para falar nos autos.

§ 2º Os trâmites relativos à arguição e ao julgamento da exceção de suspeição são estabelecidos pelo Código de Disciplina.

CAPÍTULO III

DO INCIDENTE DE INCOMPETÊNCIA

Art. 62. Os trâmites relativos à arguição e ao julgamento da exceção de incompetência do Tribunal são estabelecidos pelo Código de Disciplina e por este Regimento.

§ 1º A incompetência do Tribunal poderá ser suscitada de ofício, até o julgamento, ou arguida pelo acusado, no prazo de quinze dias, a contar da data em que receber a citação.

§ 2º Reconhecida a incompetência, o Tribunal fundamentará sua decisão e determinará a remessa do feito ao juízo eclesiástico competente, podendo o queixoso ou denunciante recorrer à instância superior, no prazo de dez dias.

§ 3º Rejeitada a arguição de incompetência, o Tribunal prosseguirá no feito, podendo o acusado, dentro do prazo de dez dias, dirigir pedido de reconsideração ao Presidente do Tribunal, que mandará autuar a petição e os documentos apresentados, incluindo o feito em pauta para julgamento, no prazo de dez dias.

§ 4º Mantida a decisão do Tribunal, que rejeita a arguição de incompetência, poderá o acusado, no prazo de dez dias, recorrer à instância superior.

CAPÍTULO IV

DO PROCURADOR

Art. 63. Em qualquer processo o queixoso ou denunciante e o acusado poderão ser representados por procuradores crentes, membros de igreja genuinamente evangélica, de idoneidade reconhecida pelo Tribunal.

§ 1º A constituição do procurador deve observar as normas previstas no Código de Disciplina.

§ 2º Verificada a irregularidade da representação da parte, o Presidente lhe concederá prazo razoável para que seja sanado o vício, sob pena de dar andamento ao processo independentemente da presença do procurador.

TÍTULO III

DA QUEIXA OU DENÚNCIA CONTRA MINISTRO

CAPÍTULO I

DO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Seção I

Da Instauração do Processo

Art. 64. Atendendo à convocação do Presidente, o Tribunal se reunirá para decidir quanto à instauração do processo disciplinar.

Parágrafo único. A desistência da queixa ou denúncia, após a instauração do processo, somente será admitida se o Tribunal entender que o pedido de desistência se ampara em razões legítimas e o arquivamento visa o bem da Igreja.

Art. 65. Havendo razões para não instaurar o processo e rejeitar de plano a queixa ou denúncia, o Tribunal tomará a decisão de forma fundamentada e encerrará o caso, devolvendo ao autor o documento submetido à apreciação do Concílio, e retendo a respectiva cópia que ficará preservada por sigilo.

Parágrafo único. Tratando-se de decisão terminativa no âmbito do Tribunal, dela poderá a parte vencida interpor recurso ao tribunal superior, no prazo de cinco dias.

Art. 66. Decidida a instauração do processo, serão imediatamente adotadas as seguintes providências:

I - autuação da queixa ou denúncia;

II - designação do relator que funcionará no processo.

§ 1º Ao relator caberá examinar os autos e apresentar parecer escrito, no prazo de dez dias, opinando pelo arquivamento ou prosseguimento do processo.

§ 2º O relator deverá disponibilizar o relatório aos demais juízes até cinco dias antes da sessão do Tribunal, cabendo ao Secretário encaminhar as respectivas cópias, preferencialmente, por meio eletrônico.

Art. 67. Decorrido o prazo legalmente assegurado ao relator, o Presidente convocará o Tribunal para decidir sobre o relatório, cuja fundamentação deve precisar os fatos articulados na queixa ou denúncia.

§ 1º Após a leitura do relatório, opinando pelo arquivamento do processo ou pelo prosseguimento deste, o Tribunal decidirá sobre o parecer do relator, cabendo ao Presidente colher os votos dos demais juízes, por ordem de idade, a começar dos mais novos.

§ 2º Caso o relator fique vencido, o Presidente designará outro juiz que tenha votado com a divergência vencedora, a fim de que redija o relatório com o voto prevalecente.

§ 3º Havendo necessidade, o juiz poderá pedir vistas dos autos para melhor se inteirar do caso e fundamentar seu voto, cabendo ao Presidente fixar-lhe o prazo, suspendendo-se o julgamento.

§ 4º Em caso de recebimento da queixa ou denúncia, o acusado será citado para interrogatório em dia, hora e lugar determinados, bem como para se defender e acompanhar o processo até final julgamento.

§ 5º O mandado de citação observará as prescrições dos artigos 84 a 91 do Código de Disciplina.

§ 6º Se a queixa ou denúncia for rejeitada, o autor será intimado da decisão e poderá recorrer à instância superior no prazo de cinco dias.

Seção II

Do Interrogatório e da Defesa do Acusado

Art. 68. Em dia, hora e local designados pelo Tribunal, proceder-se-á ao interrogatório do acusado ou de seu representante legal, quando se tratar de conselho de igreja.

§ 1º Se o acusado justificar a impossibilidade de comparecimento na data designada para o interrogatório, o Tribunal adiará a sessão para uma data conveniente mais próxima possível.

§ 2º Somente motivo relevante, a juízo do Tribunal, justificará o adiamento da sessão.

Art. 69. Cabe ao Presidente formular as perguntas pertinentes, observando o disposto nos artigos 68 a 70, do Código de Disciplina.

§ 1º O interrogatório será constituído de duas partes: sobre a pessoa do acusado e sobre os fatos.

§ 2º Após as perguntas dirigidas pelo Presidente ao acusado, os demais membros do Tribunal, pela ordem de inscrição, poderão formular perguntas a respeito de fatos relevantes à elucidação da causa.

§ 3º Além das informações referidas no artigo 68, alíneas “a” a “h”, do CD, o acusado declarará os meios eletrônicos para as comunicações processuais.

§ 4º A juízo do Tribunal, o Presidente poderá deferir perguntas requeridas pelo procurador da parte autora.

§ 5º O interrogatório do acusado não poderá ser interrompido pelos procuradores das partes, salvo se houver algum engano ou equívoco a ser reparado.

§ 6º O queixoso ou denunciante não poderá presenciar o interrogatório do acusado.

Art. 70. Por ocasião do interrogatório, o acusado informará se quer aduzir sua defesa oralmente ou se deseja defender-se por escrito, no prazo de cinco dias.

§ 1º Se o acusado, ao ser interrogado, preferir apresentar defesa escrita no prazo legal de cinco dias, o Tribunal poderá suspender o interrogatório e somente dar prosseguimento após o decurso do referido prazo.

§ 2º Ao acusado que ainda não tenha constituído procurador será oferecida a nomeação de um defensor dativo, salvo se preferir fazer a própria defesa.

§ 3º Se o acusado preferir aduzir defesa oral, a suma desta constará na ata do Tribunal, e uma cópia será juntada aos autos.

§ 4º Juntamente com a defesa, o acusado apresentará os documentos de que dispuser e o rol de testemunhas.

§ 5º Se o acusado for revel e não tiver apresentado defensor, o Presidente nomeará pessoa crente para defendê-lo.

Seção III

Do Pedido Contraposto

Art. 71. Se em sua defesa o acusado imputar ao queixoso ou denunciante faltas fundadas nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia, o Tribunal poderá conferir às alegações do acusado o caráter de queixa ou denúncia contraposta, dando curso ao processo pelo rito ordinário, para julgamento conjunto, na mesma sentença.

§ 1º Somente será admissível pedido contraposto quando o tribunal for competente para julgá-lo.

§ 2º Quando o processo envolver pedido contraposto, ao queixoso ou denunciante será garantido o mesmo direito de defesa assegurado ao acusado.

Seção IV

Das Perguntas ao Queixoso ou Denunciante

Art. 72. Havendo necessidade, o Tribunal ouvirá o queixoso ou denunciante, que não poderá recusar o cumprimento do dever de cooperação processual.

§ 1º Se o queixoso ou denunciante justificar a impossibilidade de comparecimento, na data designada para ser ouvido pelo Tribunal, adiar-se-á a sessão para uma data conveniente mais próxima possível.

§ 2º O depoimento do queixoso ou denunciante poderá ser adiado, caso o acusado ainda não tenha apresentado defesa.

Art. 73. Cabe ao Presidente formular as perguntas necessárias ao esclarecimento dos fatos.

§ 1º Durante a audiência, os demais membros do Tribunal poderão encaminhar perguntas ao Presidente, a fim de que este inquiria o queixoso ou denunciante a respeito de fatos relevantes à elucidação da causa.

§ 2º A juízo do Tribunal, o Presidente poderá deferir perguntas requeridas pelo procurador do acusado.

§ 3º O depoimento não poderá ser interrompido pelos procuradores das partes, salvo se houver algum engano ou equívoco a ser reparado.

§ 4º Se a oitiva do queixoso ou denunciante ocorrer antes do interrogatório do acusado, este não poderá presenciar o depoimento daquele.

Seção V

Da Manifestação sobre a Defesa e os Documentos Juntados pelo Acusado

Art. 74. Ao queixoso ou denunciante será assegurado o direito de se manifestar sobre a defesa e os documentos juntados pelo acusado,

Parágrafo único. Se o Tribunal julgar imprescindível ao exercício do contraditório, poderá suspender a sessão e conceder prazo razoável para que o autor ofereça sua manifestação e, querendo, apresente contraprova.

Seção VI

Da Prova Testemunhal

Art. 75. A produção da prova testemunhal atenderá às disposições estabelecidas nos artigos 71 a 82 do Código de Disciplina e neste Regimento.

§ 1º Cada parte poderá arrolar até cinco testemunhas.

§ 2º As partes deverão apresentar suas testemunhas independentemente de intimação.

§ 3º Em caso de recusa ao convite para comparecimento espontâneo e tratando-se de testemunha que seja membro professo da Igreja Presbiteriana do Brasil, o Tribunal poderá mandar intimá-la, uma vez que não poderá eximir-se da obrigação de depor.

§ 4º Se a recusa for de testemunha que não seja membro de Igreja, o Tribunal dará à parte que a arrolou uma segunda oportunidade para apresentá-la ou substituí-la.

§ 5º Os termos de declaração assinados pelas testemunhas serão juntados aos autos, podendo o Tribunal incluir em ata os conteúdos dos respectivos depoimentos.

Seção VII

Das Diligências Probatórias

Art. 76. Além dos depoimentos das partes e das testemunhas, bem como da prova documental, o Tribunal poderá adotar diligências durante a instrução do feito, de ofício ou a requerimento das partes, fazendo uso de quaisquer meios de prova lícitos que se mostrarem viáveis e necessários à elucidação dos fatos controvertidos.

§ 1º A acusação e a defesa poderão requerer diligências complementares necessárias à instrução do feito, no prazo sucessivo de três dias, a partir da audiência que concluir os depoimentos das partes e das testemunhas.

§ 2º Quando a diligência requerida por uma parte depender de ato que deva ser praticado pela outra, esta será intimada para que se manifeste no prazo de três dias.

§ 3º Decorridos os prazos para as partes requererem as diligências e apresentarem manifestações recíprocas, o Tribunal se reunirá para decidir os requerimentos.

Seção VIII

Do Encerramento da Instrução e das Alegações Finais

Art. 77. Concluída a produção das provas, o Presidente encerrará a instrução, concedendo prazo sucessivo de cinco dias, a fim de que a acusação e, em seguida, a defesa possam apresentar alegações finais.

Seção IX

Do Julgamento

Art. 78. Findo o prazo para alegações finais, com ou sem elas, o Presidente despachará os autos ao Relator para que este, no prazo de cinco dias, apresente o relatório do processo.

§ 1º Decorrido o prazo para apresentação do relatório, o Presidente convocará o Tribunal, designando dia, hora e local para julgamento.

§ 2º O Relator deverá disponibilizar o relatório aos demais juízes até cinco dias antes da sessão do Tribunal, cabendo ao Secretário encaminhar as respectivas cópias, preferencialmente por meio eletrônico.

§ 3º Reunido o Tribunal, o Presidente concederá a palavra ao Relator para leitura do seu relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma da acusação e da defesa, bem como o registro das principais ocorrências havidas durante o andamento do processo.

§ 4º Após a leitura do relatório, a acusação e, sucessivamente, a defesa, se presentes, poderão apresentar sustentação oral por dez minutos cada uma.

§ 5º Após a oportunidade para sustentação oral, o relator dará o seu voto e, em seguida, os demais juízes votarão por ordem de idade, a começar do mais novo, votando o Presidente por último.

§ 6º O voto que reconhecer a procedência total ou parcial da denúncia ou queixa conterá os seguintes elementos:

I- a indicação precisa da falta cometida e sua tipificação penal, com base na Escritura, nos Símbolos de Fé e no Código de Disciplina;

II- as atenuantes e agravantes consideradas para a aplicação da pena;

III- a fixação da pena, conforme a gradação estipulada no Código de Disciplina;

IV- a forma de comunicação da pena, consoante os critérios estabelecidos no Código de Disciplina.

§ 7º Ressalvadas as situações de impedimento e suspeição, nenhum dos juízes presentes à sessão de julgamento se eximirá de votar, por escrito ou verbalmente, podendo limitar-se a acompanhar o voto do relator ou o voto divergente porventura apresentado.

§ 8º Havendo necessidade, o juiz poderá pedir vistas dos autos para melhor se inteirar do caso e fundamentar seu voto, cabendo ao Presidente fixar-lhe o prazo, suspendendo-se o julgamento.

§ 9º Na hipótese de dispersão de votos, o voto médio será apurado somando-se os das várias correntes no que tiverem em comum. Permanecendo a divergência, sem possibilidade de soma alguma, serão as soluções em confronto submetidas ao pronunciamento de todos os juízes votantes, duas a duas, eliminando-se, sucessivamente, as que obtiverem menor votação e prevalecendo a que reunir, por último, a maioria dos votos dos juízes presentes ao julgamento.

§ 10. No caso de aplicação da pena de deposição do ministro, o Tribunal também decidirá quanto à sua exclusão do rol de membros da Igreja Presbiteriana do Brasil ou à designação de igreja a que deva pertencer.

§ 11. A sentença será redigida pelo relator, ainda que vencido em preliminar ou questão prejudicial.

§ 12. Caso o relator fique integralmente vencido no mérito, o Presidente designará outro juiz que tenha votado com a divergência, a fim de que assuma a relatoria, conforme a orientação do voto prevalecente, observando os elementos indicados no artigo 94, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “e”, do Código de Disciplina.

§ 13. Qualquer juiz poderá reconsiderar seu voto até a proclamação do resultado.

§ 14. Apurados os votos, o Presidente proclamará o resultado.

§ 15. Quando houver empate na votação, o Presidente votará, novamente, para desempatar.

§ 16. A decisão escrita deverá ser proclamada na mesma sessão, dando-se ciência às partes presentes.

§ 17. Não sendo possível concluir a redação da sentença na mesma audiência, o Presidente fará a suma do julgamento, que constará na ata do Tribunal, devendo o Secretário concluir a redação da decisão no prazo de cinco dias, ficando desde já convocada nova sessão exclusivamente para leitura e aprovação da redação final da sentença, preservando-se o dispositivo proclamado na sessão de julgamento.

§ 18. Cópia da redação final da sentença será anexada à intimação que o Secretário fará às partes, observando o disposto no artigo 96, do Código de Disciplina.

§ 19. A intimação da parte ausente à audiência de julgamento, ou à sessão de leitura e aprovação da redação final da sentença, será feita por meio de seu procurador ou através de mandado, na forma do artigo 93 do Código de Disciplina.

§ 20. Sendo revel, o acusado será intimado por edital afixado e publicado em lugar conveniente, pelo prazo de vinte dias, a contar da sua afixação.

CAPÍTULO II

DO PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Art. 79. O procedimento sumário poderá ser adotado quando o ministro acusado confessar a falta que lhe é imputada na queixa ou denúncia.

Parágrafo único. Se, ao confessar a falta, o acusado fizer ressalvas ou admitir apenas parcialmente os fatos que lhe são imputados, o processo seguirá o procedimento ordinário.

Art. 80. Aplicam-se ao procedimento sumário, no que couber, as disposições do procedimento ordinário sobre instauração do processo, parecer do relator, interrogatório do acusado e perguntas ao queixoso ou denunciante, sustentação oral, julgamento e intimação das partes acerca da sentença.

TÍTULO IV

DA QUEIXA OU DENÚNCIA CONTRA CONSELHO DE IGREJA

CAPÍTULO I

DO PROCEDIMENTO RELATIVO À QUEIXA OU DENÚNCIA

Art. 81. O procedimento relativo a queixa ou denúncia contra conselho de igreja jurisdicionada ao Presbitério é regido pelas disposições do Código de Disciplina e por este Regimento, aplicando-se, no que couber, as disposições relativas à queixa ou denúncia contra ministro.

§ 1º Quando forem graves e notórios os fatos articulados contra o conselho acusado, o Tribunal poderá interditá-lo preventivamente, até que se apure definitivamente a verdade.

§ 2º Em caso de interdição cautelar do conselho, o Tribunal determinará que a Comissão Executiva designe, dentre os ministros membros do Concílio, quem exerça provisoriamente as funções de conselho e, havendo necessidade de dar seguimento a processo disciplinar no conselho interditado, que designe também juízes de outro conselho jurisdicionado ao Presbitério, em número equivalente aos integrantes do conselho sob interdição.

CAPÍTULO II

DOS RECURSOS CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS E SENTENÇAS DOS CONSELHOS DE IGREJAS

Art. 82. Os recursos interpostos contra decisões interlocutórias e sentenças dos conselhos das igrejas jurisdicionadas pelo Presbitério serão regidos pelas disposições do Código de Disciplina e deste Regimento.

§ 1º Ao receber os autos, o Presidente os encaminhará, por despacho, ao relator que nomear para apresentar relatório em cinco dias.

§ 2º O relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

§ 3º Devolvidos os autos ao Presidente, este convocará o Tribunal para julgar o recurso, procedendo conforme disposições do Código de Disciplina.

LIVRO II

DAS DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

TÍTULO I

DOS EVENTOS PROCESSUAIS QUE SUCEDEM O JULGAMENTO

CAPÍTULO I

DA CIÊNCIA DO JULGAMENTO E DO PRAZO PARA RECURSO

Art. 83. As partes ficarão cientes da decisão na mesma sessão de julgamento, cabendo ao Secretário entregar-lhes uma cópia da sentença, e fazer o devido registro dessa intimação para contagem do prazo recursal.

Parágrafo único. Havendo motivo que impeça a intimação das partes ou de alguma delas, na sessão de julgamento, caberá ao Secretário do Tribunal proceder à intimação na forma estabelecida pelo Código de Disciplina, contando-se o prazo recursal a partir da entrega do mandado com a cópia da sentença.

CAPÍTULO II

DO INCIDENTE DE ESCLARECIMENTO

Art. 84. Poderá o Tribunal, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

§ 1º O pedido de esclarecimento poderá ser feito pelas partes no prazo de cinco dias, contados da ciência da sentença.

§ 2º Ao receber o pedido de esclarecimento, o Presidente poderá:

I - não conhecer, se estiver fora do prazo;

II - indeferir de plano, se o requerente não apontar especificamente obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado;

III - remeter os autos ao relator que funcionou no julgamento do caso, a fim de que examine a matéria e apresente relatório em cinco dias, prorrogáveis por igual tempo, se houver necessidade de conceder vistas à outra parte.

§ 3º Antes de apresentar seu relatório, poderá o relator determinar a intimação da parte contrária, para que se manifeste em cinco dias, se considerar a possibilidade de modificação do julgado.

§ 4º Ao receber o parecer do relator, o Presidente convocará o Tribunal para julgar o incidente, com a brevidade possível.

§ 5º Se algum dos defeitos referidos no *caput* for constatado pelo próprio Tribunal, este poderá se reunir para aperfeiçoar a decisão, desde que os autos ainda não tenham sido remetidos à instância superior por força de recurso voluntário.

§ 6º A decisão de ofício ou o pedido formulado nos termos do presente artigo interrompe o prazo para o recurso, o qual voltará a correr com a intimação da nova decisão do Tribunal.

§ 7º Tratando-se de decisão de ofício proferida após o prazo para apelação, esse prazo será devolvido às partes.

CAPÍTULO III

DA ADMISSIBILIDADE E REMESSA DO RECURSO

Art. 85. Da decisão proferida pelo Tribunal caberá:

I - apelação, em recurso ordinário, para o Tribunal de Recursos do Sínodo, quando tratar-se de sentença em processo movido contra ministro ou conselho de igreja, nos termos dos artigos 20, inciso I, alíneas “a” e “b”, e 21, parágrafo único, do Código de Disciplina;

II - recurso extraordinário, para o Tribunal de Recursos do Supremo Concílio, quando tratar-se de sentença final que julga, em recurso ordinário, a apelação

de sentença proferida por conselho de igreja, nos termos dos artigos 20, inciso II, e 22, inciso I, alínea “a”, do Código de Disciplina;

III - recurso nominado, nos casos previstos no Código de Disciplina e neste Regimento.

§ 1º Os recursos serão remetidos à instância superior, observando o disposto no artigo 63 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.

§ 2º A petição, com as razões do recurso, será entregue ao Secretário-Executivo, mediante recibo.

§ 3º Ao receber a petição, o Secretário-Executivo, no prazo de cinco dias, encaminhará os autos ao Presidente, que fará o exame de admissibilidade do recurso no prazo sucessivo de cinco dias.

§ 4º Sendo o recurso apresentado dentro do prazo legal, o Presidente lhe dará seguimento, determinando que o Secretário-Executivo intime a parte contrária para, querendo, apresentar suas contrarrazões no prazo preclusivo de cinco dias.

§ 5º Decorrido o prazo do parágrafo anterior, com ou sem as contrarrazões, o Secretário-Executivo efetuará e certificará a remessa dos autos à instância superior.

§ 6º Se o recurso for apresentado fora do prazo legal, o Presidente lhe negará seguimento mediante decisão fundamentada.

Art. 86. O Presidente zelará pela duração razoável do processo, não podendo retardar injustificadamente a remessa do recurso à instância superior.

Parágrafo único. Caso seja injustificadamente retardada a remessa do recurso à instância superior, a parte prejudicada poderá comunicar o fato ao tribunal superior para que este avoque o processo.

CAPÍTULO IV

DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO

Art. 87. A apelação não terá efeito suspensivo, pelo que será imediato o cumprimento da sentença proferida pelo Tribunal, ou do acórdão que a confirmar, no todo ou em parte.

§ 1º Caberá ao Concílio promover o cumprimento da sentença ou do acórdão.

§ 2º A comunicação da pena aplicada pelo Tribunal observará o disposto no artigo 14, alíneas “a” e “b”, e 15, do Código de Disciplina.

§ 3º Em caso de faltas de conhecimento público, a comunicação deverá ser feita em ocasião que a Comissão Executiva julgue oportuna, em ambiente reservado aos membros do Concílio.

CAPÍTULO V

DA REVISÃO

Art. 88. O condenado poderá pedir a revisão do processo e um novo julgamento pelo Tribunal se, após o primeiro julgamento, apresentar novos elementos que possam modificar a sentença.

§ 1º A petição será dirigida ao Presidente, que convocará o Tribunal para apreciar a matéria no prazo de trinta dias, que poderá ser ampliado mediante justo motivo.

§ 2º Se entender que não há elementos capazes de modificar a sentença, o Tribunal rejeitará liminarmente o pedido.

§ 3º Admitido o pedido de revisão, o Presidente designará um dos juízes para funcionar como relator, podendo o Tribunal determinar as diligências necessárias à elucidação dos novos elementos submetidos à apreciação do órgão julgador.

§ 4º O relator terá vista dos autos pelo prazo de dez dias após a conclusão das diligências, seguindo-se o julgamento do caso.

§ 5º Findo o prazo concedido ao relator, o Presidente convocará o Tribunal, designando dia, hora e local, para julgamento.

§ 6º Aplicam-se, quanto ao julgamento, as disposições previstas nos artigos 104 a 106, do Código de Disciplina, e as disposições correlatas contidas neste Regimento.

§ 7º Da sentença que acolher ou rejeitar o pedido de revisão caberá apelação ao tribunal superior, no prazo de cinco dias.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO PARA RESTAURAÇÃO DE MINISTRO

Art. 89. O processo para restauração de ministro que estiver cumprindo pena disciplinar tramitará perante o Tribunal e observará o disposto no artigo 134, alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Disciplina, bem como as disposições pertinentes deste Regimento.

§ 1º No caso de ter sido aplicada pena de afastamento com prazo determinado, ao término deste o Concílio, de ofício ou a requerimento do ministro disciplinado, convocará o Tribunal para apreciar as provas de arrependimento que forem apresentadas e decidirá quanto à restauração.

§ 2º No caso de afastamento por tempo indeterminado, cumpre ao faltoso apresentar o seu pedido de restauração ao Concílio, mediante provas de arrependimento.

§ 3º Da sentença que acolher ou rejeitar o pedido de restauração caberá apelação ao Tribunal de Recursos do Sínodo, no prazo de cinco dias, a contar da ciência da decisão.

CAPÍTULO VII

DO PROCEDIMENTO PARA MAJORAÇÃO DA PENA

Art. 90. Se o sentenciado não der provas de arrependimento, decorrido tempo bastante para a correção da falta, o Concílio convocará o Tribunal para decidir sobre a instauração do procedimento para majoração da pena.

§ 1º O procedimento poderá ser instaurado de ofício ou a requerimento do queixoso ou denunciante.

§ 2º O procedimento será instaurado nos mesmos autos do processo disciplinar em que houve a execução da pena.

§ 3º Ao instaurar o procedimento, o Tribunal declarará o rito a ser seguido, garantindo ao acusado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos previstos no Código de Disciplina e neste Regimento.

TÍTULO II

DO EXAME DOS AUTOS E DO LIVRO DE ATAS

CAPÍTULO I

DO EXAME DOS AUTOS NA SECRETARIA DO TRIBUNAL

Art. 91. Os autos só poderão ser examinados no arquivo do Concílio ou na Secretaria do Tribunal, após autorização expressa do Presidente, a quem cabe definir o tempo que juízes, partes ou procuradores terão para examinar os autos, prezando pela razoabilidade.

§ 1º É assegurado aos juízes, bem como às partes ou aos seus procuradores tomar notas ou obter cópias dos autos na Secretaria do Concílio.

§ 2º O Tribunal poderá restringir documentos em relação aos quais seja atribuído grau de sigilo que não permita a reprodução para entrega às partes, caso em que somente será concedido tomar notas na Secretaria do Tribunal.

§ 3º Cumpre aos juízes, bem como às partes e aos seus respectivos procuradores manterem reserva acerca do conteúdo dos autos, sendo-lhes vedado o compartilhamento ou a divulgação de informações do processo, sob pena de serem por isso responsabilizadas.

§ 4º Qualquer das partes ou seu respectivo procurador, que obtiver cópias dos autos, no todo ou em parte, terá que firmar declaração nos seguintes termos ou equivalente: “Declaro estar ciente de que é vedado divulgar, compartilhar, reproduzir, comentar ou referir o conteúdo destes autos, cujas informações são restritas aos membros do Tribunal, às partes e seus procuradores, responsabilizando-me inteiramente por guardar em sigilo tais informações, sob

a solene advertência de que não fazê-lo constitui falta grave punida na forma da lei.”

CAPÍTULO II

DO LIVRO DE ATAS

Art. 92. O Tribunal terá um livro de atas, no qual será feito o registro de todas as sessões do Órgão, com suas decisões e providências adotadas no processo, observando-se o disposto no artigo 61, caput e parágrafos 1º, 2º e 3º, do Código de Disciplina.

§ 1º Tratando-se de livro de atas confeccionadas por meio eletrônico, estas serão extraídas em duas vias, uma das quais será juntada aos autos.

§ 2º Os juízes, bem como as partes ou seus procuradores somente poderão consultar o livro de atas na Secretaria do Tribunal, após autorização expressa do Presidente, a quem cabe definir o tempo razoável para a consulta.

PARTE COMPLEMENTAR

LIVRO ÚNICO

TÍTULO I

DO CONCÍLIO COMO PARTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DISCIPLINAR

CAPÍTULO I

DA REPRESENTAÇÃO LEGAL

Art. 93. Em qualquer processo eclesiástico, de natureza administrativa ou disciplinar, o Presbitério poderá constituir procurador para a defesa de seus interesses perante os concílios e tribunais eclesiásticos superiores.

§ 1º Como parte em processo judicial eclesiástico o Presbitério será necessariamente representado por procurador constituído pelo Presidente para promover a acusação ou a defesa.

§ 2º Ao receber a intimação em processo administrativo ou a citação em processo judicial eclesiástico, o Presidente reunirá imediatamente a Comissão Executiva para tomar conhecimento e diligenciar a constituição de procurador.

§ 3º Em caso de conflito de interesses do Presidente e do Presbitério, este será representado pelo Vice-Presidente ou, sucessivamente, por outro membro da Comissão Executiva, na forma estatutária, a quem competirá receber intimações e citações, bem como constituir procurador.

§ 4º Havendo impedimento ou suspeição do Presidente, a representação do Presbitério será feita na forma prevista no estatuto e neste Regimento.

CAPÍTULO II

DO DEVER DE INFORMAÇÃO

Art. 94. Sob pena de incorrer em falta, o Presidente informará periodicamente à Comissão Executiva acerca do andamento do processo e das providências por ele adotadas no interesse do Concílio.

TÍTULO II

DOS PRAZOS E DAS NULIDADES PROCESSUAIS

CAPÍTULO I

DOS PRAZOS PROCESSUAIS

Art. 95. Os prazos estabelecidos neste Regimento são contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento.

§ 1º Suspende-se o curso do prazo processual quando há qualquer obstáculo criado em detrimento da parte que deveria praticar o ato processual ou por motivo de força maior devidamente comprovado, devendo o prazo ser restituído por tempo igual ao que faltava para sua complementação.

§ 2º Os prazos serão comuns quando no processo houver mais de um acusado, de um queixoso ou denunciante.

§ 3º Ressalvados os prazos estabelecidos no Código de Disciplina, os demais prazos podem ser prorrogados, pelo tempo estritamente necessário, nas seguintes hipóteses:

I - quando o Concílio ou Tribunal entender necessário;

II - em virtude de força maior, devidamente comprovada.

§ 4º Em caso de morte ou perda da capacidade processual do procurador de qualquer das partes, ainda que já tenha iniciado a audiência de instrução ou o julgamento, o Tribunal concederá prazo de oito dias para que seja constituído novo mandatário, após o que o processo terá prosseguimento, independentemente da constituição de novo procurador.

CAPÍTULO II

DAS NULIDADES PROCESSUAIS

Art. 96. São passíveis de nulidade os atos processuais praticados sem observância das normas e procedimentos aplicáveis ao Concílio, salvo quando não acarretarem manifesto prejuízo.

Parágrafo único. As nulidades poderão ser declaradas de ofício ou mediante provocação das partes, que as arguirá na primeira vez em que tiverem de falar em audiência ou nos autos, sob pena de preclusão.

TÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CAPÍTULO I

DA SUBMISSÃO BÍBLICA, CONFSSIONAL E CONSTITUCIONAL

Art. 97. Não produzirão quaisquer efeitos as disposições que, no todo ou em parte, tácita ou expressamente, contrariarem as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamentos, os Símbolos de Fé (Confissão de Fé e os Catecismos Maior e Breve de Westminster) e a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil.

CAPÍTULO II

DA VIGÊNCIA E DA ALTERAÇÃO DO REGIMENTO

Art. 98. Este Regimento entra em vigor a partir da aprovação do Sínodo, e somente poderá ser alterado mediante proposta aprovada por dois terços do Plenário do Presbitério.

Parágrafo único. Qualquer alteração neste Regimento somente produzirá efeito após a aprovação do Sínodo.

CAPÍTULO III

DA SOLUÇÃO DOS CASOS OMISSOS

Art. 99. Os casos omissos serão resolvidos pelo Concílio, de acordo com os princípios e praxes da Igreja Presbiteriana do Brasil.